

**SITI HAJAR BINTI ABDUL RAZAK**  
**LWN.**  
**MUHAMMAD MUHYDDIN BIN RAMLI**

**[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), Y.A Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), Y.A Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 10 Disember 2020 bersamaan 24 Rabiul Akhir 1442H]**

**[Kes Permohonan No. : 10000-041-0104-2020]**

**[Permohonan Penyampaian Gantian Di Bawah Seksyen 48 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]**

**Peguam Syarie Pemohon : Tidak Diwakili.**

**Peguam Syarie Responden : Tidak Diwakili.**

**ALASAN PENGHAKIMAN**

[ 1 ] Kes ini merupakan suatu permohonan *interlokutori* untuk mendapatkan perintah penyampaian gantian di bawah seksyen 48 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [ETMMS 2003].

[ 2 ] Pemohon memohon agar penyampaian notis bagi kes Permohonan Lanjut Tempoh Masa Bagi Memfailkan Semakan bagi Kes Permohonan No. : 10000-085-0072-2020 yang difailkan Pemohon pada 29/7/2020 dilaksanakan melalui penyampaian gantian secara tampalan di alamat terakhir Responden di Lot 46061, Jalan Binjai, Sungai Tua Tambahan, 68100 Batu Cave Selangor dan / atau di papan kenyataan Mahkamah / masjid atau iklan di akhbar tempatan.

[ 3 ] Alasan permohonan Pemohon adalah disebabkan notis kes tersebut telah gagal diserahkan secara kediri kepada Responden oleh Penghantar Notis Mahkamah atas sebab alamat tersebut tidak lengkap. Pemohon menyatakan bahawa alamat tersebut sahaja yang diketahui olehnya.

[ 4 ] Berdasarkan permohonan Pemohon ini, Kami merujuk kepada peruntukan seksyen 48 (1) ETMMS 2003 yang menyatakan bahawa –

*“Jika Mahkamah berpuas hati bahawa atas **apa-apa alasan** yang mencukupi saman atau dokumen lain itu tidak dapat disampaikan dengan cara biasa, Mahkamah boleh memerintahkan supaya saman atau dokumen lain itu disampaikan dengan cara **menampalkan suatu salinannya di papan kenyataan Mahkamah dan juga di suatu tempat yang mudah dilihat** di bangunan tempat orang yang kepadanya saman atau dokumen itu hendak disampaikan **terakhir diketahui tinggal**, atau mengikut apa-apa cara lain yang difikirkan patut oleh Mahkamah”*

[ 5 ] Setelah kami meneliti alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, kami berpuashati dengannya dan kami tiada halangan untuk meluluskan permohonan Pemohon ini.

## KEPUTUSAN

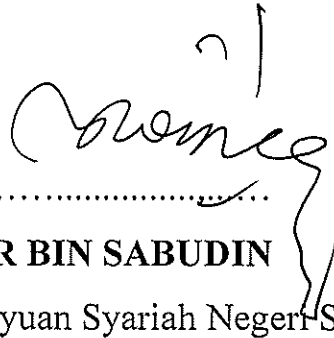
**SETELAH** membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Permohonan Pemohon dalam kes ini, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

1. Permohonan Pemohon adalah **DILULUSKAN**;
2. Pemohon dibenarkan untuk menyampaikan Notis Permohonan Lanjut Tempoh Masa Bagi Memfailkan Semakan, Kes Permohonan No. : 10000-

085-0072-2020 kepada Responden melalui penyampaian ganti dengan cara tampalan -

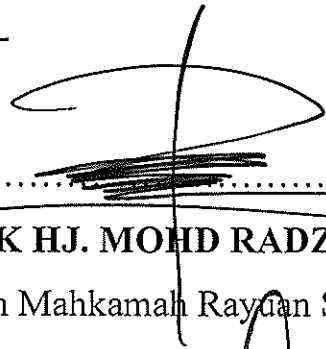
- i. di Masjid Sungai Tua Tambahan, 68100 Batu Cave Selangor;
- ii. di Tahfiz abang Responden di Sungai Tua Tambahan, 68100 Batu Cave Selangor; dan
- iii. di papan kenyataan Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



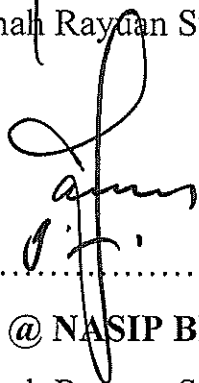
1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**  
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



2. **~~Y.A DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF~~**  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

